

**Diretoria de Assistência à Saúde
Diretoria de Políticas em Saúde
Gerências de Distritos Sanitários
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Gerência de Vigilância em Saúde**

Nota Orientativa Conjunta nº 01/2023 – SES.DCE/SES.DNO/SES.DSU/SES.ENF/SES.UVS

Assunto: Atendimento de Crianças e Adolescentes em situação de Violência Sexual acolhidos na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) Polícia Civil e encaminhados para assistência na Atenção Primária à Saúde (APS).

Considerando a Lei nº 14.344, de 24 de maio de 2022, que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, e altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

Considerando a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

Os atendimentos realizados pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), que envolvam situações de violência sexual, devem ser encaminhados ao apoio administrativo das Gerências de Distritos Sanitários da APS por meio do e-mail atencaoprimaria.saude@joinville.sc.gov.br.

Os agentes administrativos que atuam como apoio das Gerências de Distritos Sanitários, receberem o e-mail, identificam a Unidade Básica de Saúde Família (UBSF) de referência do usuário e encaminha este e-mail recebido ao Coordenador da UBSF (e-mail institucional). O Coordenador recebe o encaminhamento e designa um profissional de nível superior da Equipe para prestar a assistência ao usuário e sua família. O profissional de nível superior agenda a consulta e certificar-se que o usuário tenha conhecimento deste agendamento. Recomenda-se à Equipe de Saúde da UBSF providenciar meios para localizar o usuário e registrar em prontuário eletrônico todas as tentativas de contato e atendimento. Sugere-se solicitar que o Agente Comunitário de Saúde (ACS) leve o comunicado de agendamento até o domicílio do usuário, sem compartilhar

especificidades do caso ou, o profissional de nível superior, pode optar por visita domiciliar para avaliação e/ou acompanhamento.

Quando a criança ou adolescente não for localizada no endereço que consta no cadastro ou houver a recusa do atendimento, o Conselho Tutelar deve ser acionado por meio da elaboração de relatório detalhando a oferta de atendimento e recusa do responsável ou a não localização deste e encaminhado aos e-mails institucionais dos Conselhos: sas.ctu1@joinville.sc.gov.br, sas.ctu2@joinville.sc.gov.br, sas.ctu3@joinville.sc.gov.br.

Cabe ao Coordenador da UBSF monitorar os prazos para realização da busca ativa, testes rápidos, preenchimento e encaminhamento da Ficha de Notificação Individual para o agravo de violência (SINAN) e, não havendo registro em prontuário eletrônico das tentativas de contato e/ou atendimento, o Coordenador deve solicitar as justificativas ao profissional designado para prestar a assistência ao usuário.

O Coordenador da UBSF comunica o Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes (NPVA) da Vigilância em Saúde, por e-mail que monitora o preenchimento e o envio da Ficha de Notificação Individual para o Agravo de Violência (SINAN), o que deve ocorrer no prazo de 10 dias úteis. Caso não receba a Ficha de Notificação, o NPVA comunica o Apoio Administrativo das Gerências de Distritos Sanitários da APS para as devidas providências.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. **Viva: Instrutivo – Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada. 2ª edição.** Brasília – DF: 2016.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014.** Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. Brasília – DF: 2014.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. **Linha de cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências:** orientação para gestores e profissionais de saúde. Brasília – DF: 2010.
4. BRASIL. Ministério Público do Trabalho. Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente – Coordinfância. **Contribuições para o Enfrentamento das Piores Formas de Trabalho Infantil.** Brasília – DF: 2021.
5. BRASIL. Presidência da República. Secretaria Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 14.344, de 24 de maio de 2022.** Cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos do § 8º do art. 226 e do § 4º do art. 227 da Constituição Federal e das disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nº s 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos), e 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência; e dá outras providências. Brasília – DF: 2022.
6. BRASIL. Presidência da República. Secretaria Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 13.931, de 10 de dezembro de 2019.** Altera a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, para dispor sobre a notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher. Brasília – DF: 2019.
7. BRASIL. Presidência da República. Secretaria Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Brasília – DF: 2018.
8. BRASIL. Presidência da República. Secretaria Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.** Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília – DF: 1990.

